



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 14 de junio de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALASA, MARTA LUCRECIA
CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, expte. N° FPA 6767
/2022/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de
Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la parte actora el 18/04/2024 contra la resolución de esta Cámara del día 16/04/2024.

Contesta la ANSES el 10/05/2024 y pasa la causa para resolver el 23/05/2024.

II- Que, en lo que aquí interesa, la sentencia impugnada rechazó el recurso de la parte actora e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto lo dispuesto en cuanto a la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias; también declaró de oficio la inconstitucionalidad del Dec. 807/2016 y del art. 3 del DNU 157/2018 e impuso las costas de la presente en el orden causado.

III- a) Que, la parte actora sustenta el recurso en la cuestión federal involucrada, con argumentos que este Tribunal tiene por reproducidos en mérito a la brevedad.

Además, alude a que la sentencia dictada es arbitraria toda vez que contradice fallos de la CSJN y carece de fundamentos razonables.

Fecha de firma: 14/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#415871672#20240614100322092

b) Que, en su respuesta, la parte demandada solicita que se rechace el recurso, y confirme en un todo el fallo dictado por la Excm. Cámara, con expresa imposición de costas a la actora.

IV- a) Que, se observa que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. Además, de la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de normas federales, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no de los recursos extraordinarios.

b) Que, en relación a la cuestión federal invocada este Tribunal entiende que podría encontrar andamiaje, toda vez que en el pleito se interpretaron normas de carácter federal (leyes 26.417, 27.426 y 27.609). Ello habilitaría la admisibilidad de la impugnación planteada, por lo que corresponde conceder el remedio interesado.

c) Que, por el contrario, se considera que no nos encontramos en presencia de la arbitrariedad alegada por la recurrente.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN, que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal planteada.

No admitir el recurso extraordinario en cuanto al planteo de arbitrariedad.

Disponer la elevación virtual de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cúmplase.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 14/06/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36848092#415871672#20240614100322092